

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1121/2531	นายเย็นดีว แซ่ตุ่นฯ	โจทก์
	นางกัลยา พรหมดำรง กับพวก	จำเลย
	นายเย็นดีว แซ่ตุ่นฯ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกา ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 204 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,59

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยที่ 1 และจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 195)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 196)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ที่ว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล โดยมีได้หีบยกพยานเอกสารคือรายงานชั้นสูตรพลิกศพ ตามเอกสาร ปจ.1 หรือ จ.3 มาประกอบการวินิจฉัยเท่ากับเป็นการฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ที่ว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล โดยมีได้หีบยกพยานเอกสารคือรายงานชั้นสูตรพลิกศพ ตามเอกสาร ปจ.1 หรือ จ.3 มาประกอบการวินิจฉัยเท่ากับเป็นการฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไว้ดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ